

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 · 통 보(교육)

제 목 산업안전보건관리비 집행 부적절

관 계 부 서 ■본부 ◆소 ○부 / □소 ○부, ◎부, ▤부

내 용

1. 개요

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 따르면 안전관리비는 “건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 한다.”라고 규정되어 있다. 이는 사용 목적을 벗어난 과도한 또는 확대 해석에 따른 오류를 범할 소지를 사전에 예방하고자, 이를 세부적인 규정으로 엄격히 제한하는 표준화된 업무 처리 방법이며, 고용노동부 고시(제2019-64호)로서 반드시 준수해야 할 법적인 의무를 동시에 가지고 있다.

2. 관련규정(판단기준)

□ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호)

[건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호)]

제2장 안전관리비의 계상 및 사용

제7조(사용기준) ① 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비를 다음 각 호의 항목별 사용기준에 따라 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 한다. (중략)

② 제1항에도 불구하고 사용하고자 하는 항목이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하거나 별표 2의 사용불가 내역에 해당하는 경우에는 사용할 수 없다.

1. 공사 도급내역서 상에 반영되어 있는 경우
2. 다른 법령에서 의무사항으로 규정하고 있는 경우. 다만, 「화재예방, 소방시설, 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따른 소화기 구매에 소요되는 비용은 사용할 수 있다
3. 작업방법 변경, 시설 설치 등이 근로자의 안전·보건을 일부 향상시킬 수 있는 경우라도 시공이나 작업을 용이하게 하기 위한 목적이 포함된 경우
4. 환경관리, 민원 또는 수방대비 등 다른 목적이 포함된 경우
5. 근로자의 근무여건 개선, 복리·후생 증진, 사기진작 등의 목적이 포함된 경우

3. 감사결과 문제점

공사 시행 중 산업안전보건관리비 사용불가 품목에 대하여 산업안전보건관리비 사용건 확인결과 6개 공사 모두 산업안전보건관리비로 준공처리(실적정산) 되었으며, 집행된 산업안전보건관리비는 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호) 제2장(안전관리비의 계상 및 사용) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에 의거 회수 조치되어야 하나, 공사감독 승인 등으로 공사에 사용된 품목을 회수 조치하기에는 분쟁소지 등의 어려움이 있다.

번호	공 사 명[계약번호]	지 적 내 용	해당부서
1	♡,♥호기 복수기 CTCS 정밀점검 및 정비공사 [*****]	산업안전보건관리비 항목별 사용 불가 품목 (1회용작업복) 구입비용 집행됨[188,000원]	☐ 소 ☐ 부 A
2	♡호기 복수기 Expansion Joint 긴급복구 정비공사 [*****]	산업안전보건관리비 항목별 사용 불가 품목 (이물질방지망) 구입비용 집행됨[100,000원]	☐ 소 ☐ 부 B
3	♡,♥호기 PSR관련 화 재방호계통 전면개선공사 [*****]	산업안전보건관리비 항목별 사용 불가 품목 (작업복) 구입비용 집행됨[842,000원]	☐ 소 ☒ 부 C
4	♥호기 O차 O/H 내진성능 개선공사 [*****]	산업안전보건관리비 항목별 사용 불가 품목(작업 복, 청테이프) 구입비용 집행됨[1,075,000원] - 작업복(1,000,000원), 청테이프(75,000원)	☐ 소 ☒ 부 D
5	♣호기 O차 취수구 밸 준설 공사[*****]	산업안전보건관리비 항목별 사용 불가 품목 (바지장화) 구입비용 집행됨[150,000원]	☒ 소 ☐ 부 E
6	♣호기 복수기 입구배관 방식도장공사 [*****]	산업안전보건관리비 항목별 사용 불가 품목 (안전조끼) 구입비용 집행됨[400,000원]	☒ 부 F (前: ☐ 소 ☐ 부)

4. 감사검토 의견

산업안전보건관리비로 사용이 불가한 내역(품목)에 대하여서 회수가 원칙이나 불법적 의도를 가지고 사용하였다고 보기에선 판단에 따라서는 달리 해석할 수도 있으며, 기 집행된 사용 내역들을 회수하기에는 분쟁의 소지와 무리가 있

다. 따라서 향후에는 산업안전보건관리비로 사용이 불가한 내역(품목)에 대하여 산업안전보건관리비가 사용되는 사례가 재차 발생되지 않도록 관련 직원에 대해서 재발방지 대책으로 교육과 소실별 안전관리 담당자 책무에 만전을 기하도록 안전담당 부서장 관리관독이 필요하다는 의견제시.

조치의견

■본부장은 관련규정에 따른 업무처리가 미흡한 ①■본부 𠂔부 F, ◆소 ○부 E, □소 ○부 A, □소 ○부 B, □소 ◎부 C), □소 𠂔부 D에게, 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의 처분 하시고(주의), ②동일사례가 재발하지 않도록 소속부서 직원들을 대상으로 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

- ▶ ■본부 𠂔부 ★직급 F (주의)
- ▶ ◆소 ○부 ★직급 E (주의)
- ▶ □소 ○부 ★직급 A (주의)
- ▶ □소 ○부 ★직급 B (주의)
- ▶ □소 ◎부 ★직급 C (주의)
- ▶ □소 𠂔부 ★직급 D (주의)
- ▶ ◆소 ○부 (교육)
- ▶ □소 ○부 (교육)
- ▶ □소 ◎부 (교육)
- ▶ □소 𠂔부 (교육)